

[22] [통보] 사항

1. 제 목 : 파출소부지 관리 및 공급업무 미흡
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

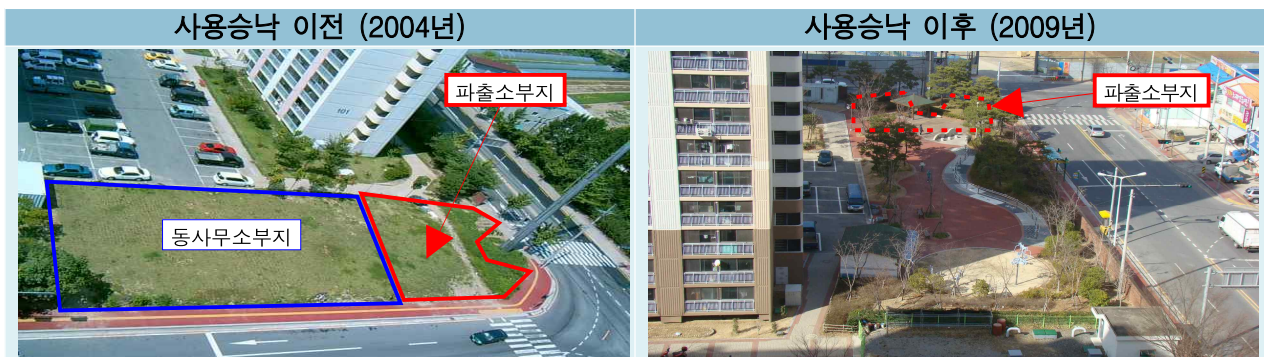
경남지역본부는 경찰청에서 매입을 포기한 [표 1]의 파출소 부지에 대하여 진주시의 공원 조성을 위한 기부채납 또는 사용승낙 요청에 따라 2004. 12. 24. 2년 기한으로 사용승낙을¹⁾ 하였고, 진주시는 [그림 1]과 같이 해당 부지 및 동사무소 부지에 체육공원을 조성하였다.

[표 1] 진주 ㄹ ㄹ 파출소부지 내역

소재지	확정지번	면적(㎡)	공급금액 (백만원)	사업준공	매수포기 (경찰청)	토지사용승낙 (진주시)	비고
진주시 ㄹ ㄹ동	***-2	285.2	173	'95-05-25	'01-06-07	'04-12-24	영구임대단지 인접

자료 : 경남본부 제출자료 재구성

[그림 1] 진주 ㄹ ㄹ 파출소부지 현황



자료 : 경남본부 제출자료 재구성

1) 승낙조건 : ① 사용기간 2년(2년단위 갱신 가능) ② 파출소 수요 발생시 언제든지 매각 가능

토지사용승낙 기간(2년) 경과 이후 사용기한 갱신에 대한 재협의 없이 감사일 현재까지 해당 부지는 체육공원으로 사용되고 있고, 2011년 경남지역본부의 재산세 물납 또는 매입 협의 요청에 대하여 진주시는 물납 불가 및 예산 확보 이후 매입을 회신하였으나²⁾ 이후 경남지역본부의 지속적인 매입 촉구에도³⁾ 불구하고 진주시는 문서 회신 없이 협의에 응하지 않고 있다.

「공공주택 업무처리지침」 제23조에 따르면 공공주택지구 조성사업 준공 후 2년이 경과할 때까지 공공시설용지가 매각되지 않고, 여건변동 등으로 당초 용도로 매각될 전망이 없다고 판단되는 경우 사업시행자는 시장·군수에게 당해 토지의 용도변경을 요청하여야 하며 이 경우 시장·군수는 요청일로부터 45일 이내에 검토결과를 사업시행자에게 통지하여야 한다고 명시되어 있다.

해당 부지는 지정매수 대상기관(경찰청)이 매입 포기하여 용도변경을 추진하여 매각하여야 하나, 갱신 협의 없이 사용기간 시한을 초과하여 13년 장기간 공원으로 사용됨에 따라 지자체와의 용도변경 협의를 통한 매각 추진이 어려워졌고, 용도변경이 불가능한 상황에서 진주시에서 예산 부족을 사유로 협의 매수를 거부할 경우 장기간 계속해서 매각이 지연될 우려가 있다.

따라서 「미매각 용지의 용도변경 등 지침」 제17조 및 제18조⁴⁾에 따라 보상대상 공유지와의 교환, 재산세 물납 및 매수 협의 등을 적극적으로 추진할 필요가 있다.

2) 20과-17829(2011.09.21.)호로 물납 불가 및 20과-19873(2011.12.06.)호로 예산 확보 이후 매입 예정 통보

3) 경남지하철센터-954(2012.04.18.)호, 경남지하철센터-2280(2013.08.02.)호, 철도부-3277(2014.08.13.)호, 경남철도부-4081(2017.08.10.)호, 경남철도부-1050(2018.03.02.)호

4) 제17조(재산세 등 물납) 지역(사업)본부장은 매입미포기·예산미반영 등으로 매수자가 지정된 기관이 매수지연하고 있는 공공시설용지에 대해서는 개발부담금·재산세 등으로 물납할 수 있도록 각 관할 지자체와 적극 협의하여야 한다/ 제18조(공공시설용지와 보상대상 토지 교환) 지역(사업)본부장은 국·공유지 소유자인 국가지자체와 협의하여 매수지연 공공시설용지와 LH가 유상으로 취득해야 하는 보상대상 공공소유 토지와의 상호 교환을 적극 추진하여야 한다.

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

위 장기 미매각 파출소부지에 대하여 신규 보상착수지구 보상대상 공유지와의 교환, 재산세 물납 및 협의 매수 등의 방안을 수립하여 지자체와 적극적으로 매각을 협의하시기 바랍니다 (통보).